குறிப்பிட்ட காலம் முடிந்த பிறகு அது விருப்பமுறிக் கூட்டாண்மை எனப்படும். கூட்டாளி வழங்கும் அறிவிப்பாணை ஒரு கூட்டாண்மையை இறுதிநிலைக்குக் கொண்டுவரும்.

ii. குறித்த கால கூட்டாண்மை

குறிப்பிட்ட காலத்திற்கென அல்லது குறிப்பிட்ட வணிகச் செயலை செய்து முடிக்க தொடங்கப்பட்ட கூட்டாண்மையாகும். உடன்படிக்கையால் தொடங்குவதே கூட்டாண்மை இல்லையெனில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கெனவும் ஒரு கூட்டாண்மை தொடங்கலாம். குறிப்பிட்ட காலத்திற்கென தொடங்கப்படும் கூட்டாண்மை அக்குறிப்பிட்ட காலம் முடிவுற்றவுடன் கூட்டாண்மை நிறைவுபெறும். இதுவே அக்காலம் முடிந்தும் கூட்டாண்மை தொடர்ந்தால் அது விருப்பமுறிக் கூட்டாண்மை எனப்படும். அவ்விதமான கூட்டாண்மை ஒரு அறிவிப்பாணையை கூட்டாளி வழங்கியவுடன் கலைக்கப்படும்.

iii. குறிப்பிட்ட கூட்டாண்மை

ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் அல்லது செயலை செய்வதற்காக தற்காலிகமாக தொடங்கப்பட்ட அமைப்பே குறிப்பிட்ட கூட்டாண்மை எனப்படும். சில நேரங்களில் அத்தொழில் நிறைவு பெறாமல் கூட கூட்டாண்மை கலைக்கப்படும். சில வார்த்தைகளில் கூறவேண்டுமெனில் குறிப்பிட்ட வேலை முடிந்தவுடன் கூட்டாண்மை முடிவுறும்.

iv. வரையறுத்த கூட்டாண்மை

வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை சிற்றளவு நிறுவனங்களில் பிரபலமானதாகும். பிரபலமான தொழில் செய்பவர்களால் அடக்கவிலை கணக்காளர், நிறுமச்செயலர், பட்டயக் கணக்காளர், வழக்குரைஞர், கட்டுமான வல்லுநர்கள், மருத்துவர்கள் போன்றோரை உள்ளடக்கியதாகும். அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் இவ்வமைப்பு பிரபலமாகும்.

5.05 கூட்டாளிகளின் வகைகள்

i. உழைக்கும் கூட்டாளி

உழைக்கும் கூட்டாளி என்பவர் முதலீடு செய்து தொழிலை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பேற்றுள்ள கூட்டாளிக்கு உழைக்கும் கூட்டாளி என்று பெயர். ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் தொழிலை மேலாண்மை செய்யும் உரிமை உண்டு.

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புச் சட்டம், 2008 (Limited liability Partnership (LLP) Act, 2008)

2009 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் நாள் இந்தியாவில் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புச்சட்டம், 2008 அரசு இதழில் வெளியிடப்பட்டு 2009 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் நாள் அறிவிப்பாணை வெளியிடப்பட்டது. முதல் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புச்சட்டம் 2–4–2009 ஆம் ஆண்டில் அமல்படுத்தப்பட்டது. தற்பொழுது 10,000 வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் இச்சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 1932 ஆம் ஆண்டின் இந்திய கூட்டாண்மைச் சட்டத்தின் பிரிவுகளிலிருந்து தனியாக எடுக்கப்பட்டது. கூட்டாளிகளுக்கிடையே ஏற்படும் உடன் படிக்கையை முறையாக்குவதற்காக இச் சட்டம் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது. ஒவ்வொரு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனமும் "வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை" என்ற அதன் பெயரில் கடைசியில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

ii. உறங்கும் கூட்டாளி அல்லது உழையா கூட்டாளி

இத்தகைய கூட்டாளி மூலதனத்தை வழங்குவதோடு நிறுவனத்தின் இலாபநட்டத்தில் மட்டுமே பங்கேற்று வியாபாரத்தின் மேலாண்மையில் பங்கேற்காமல் இருப்பர். வெளியாட்களுக்கு அவர் கூட்டாளி போன்று தோன்றாமலும் கூட்டாளிகளின் வரையறாப் பொறுப்பிற்கு அவரும் ஒரு பங்கேற்பாளராகும்.

iii. பெயரளவு கூட்டாளி

எவ்வித மூலதனமும் வழங்காமலும் மேலாண்மையில் பங்கேற்காமலும் உள்ளவரே பெயரளவு கூட்டாளி என அழைக்கப்படுகிறார். நிறுவன நற்பெயருக்காகவும், மரியாதைக்காகவும் தனது பெயரை மட்டுமே கடனாக வழங்குகிறார்.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 39 2/17/2021 3:11:06 PM